Jonatan Schmidt
ADVOCACIA
TELEFONE MÓVEL: (27) 981231414
E-MAIL: jschmidt.27.09@gmail.com

Excelentíssima Senhora Ministra Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

II. ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

...

XIII. é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer

A**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESIGNERS DE INTERIORES - ABD**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede na Alameda Casa Branca, nº 652, conjuntos 71 a 73, Jardim Paulista, São Paulo (SP), **inscrita no CNPJ sob o nº 45.292.224/0001-52**, por seu advogado "in fine" assinado, devidamente qualificado no instrumento de mandato em anexo, acessível via endereço eletrônico jschmidt.27.09@gmail.com, legitimada pelo inciso IX do art. 103 da Constituição Federal e pelo inciso 9º do art. 2º da Lei Federal 9868, de 1999,vem, respeitosamente, requerer a

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE,

com pedido de concessão de tutela cautelar,

do **"caput" e dos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei Federal 12378, de 31 de dezembro 2010**[1], e, por via reflexa, da **Resolução CAU BRnº 51**[2], **aprovada pelo Colendo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU-BR em 12/JUL/2013,** por afronta direta aos **incisos II e XIII do art. 5º da Constituição Federal**,fazendo-a pelas razões seguintes:

I – DO OBJETO DESTA AÇÃO

A AUTORA pretende a declaração da inconstitucionalidade do **"caput" e dos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei Federal 12.378**, de 31 de dezembro 2010, "in verbis":

> **Art. 3°. Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional.**
> **§ 1°. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR especificará, atentando para o disposto no caput, as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas.**
> **§ 2°. Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente.**
> **(os destaques não constam do original)**

Por via reflexa, a AUTORA também espera seja reconhecida a inconstitucionalidade a **Resolução CAU BR 51**, de 12 de julho de 2013, de 2010, aprovada pela **autarquia federal**Conselho de Arquitetura e

[1] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12378.htm
[2] http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/RES51-2013ATRIB-PRIVATIVAS20-RPO-1.pdf

Urbanismo do Brasil**com fundamento no art. 3º da Lei Federal 12378**,e que***"dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, e dá outras providências"***, cujo fundamento é exatamente o **§ 1º do art. 3º da Lei Federal 12.378, de 31 de dezembro 2010**.

Estas normas ofendem diretamente os **incisos II e XIII do art. 5º da Constituição Federal**, que consagram o PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL e o PRINCÍPIO DA LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

Aliás, estesdispositivos, que se encontram aparentemente em vigor,**vêm gerando sérios danos aos DESIGNERS DE INTERIORES** e bem assim a outros profissionais, como é o caso dos PAISAGISTAS e MUSEÓLOGOS, por exemplo.

A qualificação de "**aparentementeem vigor**" foi registrada para indicar que, na verdade, à luz da Constituição Federal, eles nunca surtiram nenhum efeito jurídico real, como se verá a seguir.

II – DA LEGITIMIDADE DA AUTORA
ENTIDADE DE ÂMBITO NACIONAL

A legitimidade da AUTORA à presente Ação está garantida, em princípio, no **IX do art. 103** do Texto Magno:

> Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
> I. ...;
> II. ...;
> III. ...;

IV. ...;
V. ...;
VI. ...;
VII. ...;
VIII. ...;
IX. confederação sindical ou **entidade de classe de âmbito nacional.**

(os destaques não constam do original)

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do SupremoTribunal Federal,

> **... para que a entidade de classe tenha âmbito nacional, não basta que o declare em seus estatutos. É preciso que esse âmbito se configure, de modo inequívoco**
>
> **(ADI nº 386, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 28.06.1991; ADI nº 79-QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 05.06.1992 e ADI nº 108-QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 05.06.1992).**

> **A exigência de que a representatividade nacional da associação se manifeste de maneira material e efetiva, não apenas formalmente, é imperativo da admissibilidade da legitimação extraordinária.** Por trás de todas as hipóteses em que a lei autoriza certa pessoa a postular em juízo, em nome próprio, a tutela de direitos ou interesses de que outros sejam teóricos titulares - daí,o caráter extraordinário da legitimidade -, está o reconhecimento normativo de que algum especial interesse liga o legitimado extraordinário, ou substituto processual, à situação jurídica que, pertinente a terceiro, ou o substituído, constitui o objeto do processo.
> É, exata e unicamente, a existência de estreita ligação entre a matéria debatida e o substituto que lhe confere a este a legitimidade, não apenas em sentido processual, mas também em sentido político-social, para o exercício da ação. **Só nos casos em que a pessoa do substituto ostente adequada representatividade daquele ou daqueles que substitui, justifica-se-lhe permitir atue em juízo na defesa dos interesses destes.**
> Bem por isso, **a jurisprudência da Corte entende que se não configura a legitimidade extraordinária da "entidade de classe de âmbito nacional", para instauração do controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, inc. IX, da CF), quando a associação autora represente apenas fração ou parcela da categoria profissional por conta de cujo interesse vem a juízo.**
>
> **(ADI nº 591, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 22.11.1991; ADI nº 353-QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 16.04.1993; ADI nº 1.297-MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 17.11.1995; ADI nº 1.771, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 03.04.1998; ADI nº 1.574-QO, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJ de 27.04.2001; ADI nº 846, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 17.12.1993; ADI nº 809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 16.04.1993).**

Se o ato normativo impugnado mediante ação direta de inconstitucionalidade repercute sobre a esfera jurídica de toda uma classe, não é legítimo permitir-se que associação representativa de apenas uma parte dosmembros dessa mesma classe impugne a norma, pela via abstrata da açãodireta. Afinal, eventual procedência desta produzirá efeitos *erga omnes* (art.102, § 2°, da CF), ou seja, atingirá indistintamente todos os sujeitoscompreendidos no âmbito ou universo subjetivo de validade da norma declarada inconstitucional.

(ADI 3617 AgR / DF; Relator: Ministro CEZAR PELUSO; Julgamento: 25/05/2011; Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação: DJe-125, divulgado em 30-06-2011 e publicado em 01-07-2011; RTJ 2555/0014)

(os destaques não constam do original)

... 1. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil temlegitimidade para a propositura da ação direta, pois **constitui entidade de classe de âmbito nacional, congregadora de "todos os delegados de polícia de carreira do País, para defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses"** (inciso IX do art. 103 da CF).

(ADI 3288 / MG; Relator: Min. AYRES BRITTO; Julgamento: 13/10/2010; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJe-037, divulgado em 23-02-2011 e publicado em 24-02-2011; RTJ 00220 / 00132)

(os destaques não constam do original)

O controle jurisdicional "in abstracto" da constitucionalidade das leis e atos normativos federais ou estaduais, perante o Supremo Tribunal Federal, suscita, dentre as múltiplas questões existentes, a análise do tema concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada desta Corte.

Entre a legitimidade exclusiva e a legitimidade universal, optou o constituinte pela tese da legitimidade restrita e concorrente, partilhando, entre diversos órgãos, agentes ou instituições, a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (v. CF/88, ART. 103). Dentre as pessoas ativamente legitimadas "ad causam" para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade estão as entidades de classe de âmbito nacional (CF. art. 103, IX).

...

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa particular característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-se de

> **critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Politicos, que supõe, ordinariamente atividades econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional. Precedente: ADIN-386.**
>
> **(ADI 108 QO / DF; Relator: Ministro. CELSO DE MELLO; Julgamento: 13/04/1992; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJ 05-06-1992, página 08427; RTJ 00141 / 00003)**
> **(os destaques não constam do original)**

A **Associação Brasileira dos Designers de Interiores - ABD**, segundo o art. 3º do seu Estatuto Social [3], tem o seguinte OBJETIVO SOCIAL:

> **Art. 3°.A ABD tem como objetivo a defesa dos interesses dos Designers de Interiores em todo o Território Nacional no tocante ao exercício profissional, social e juridicamente, inclusive visando a auto regulação, a formação acadêmica e/ou técnica, assim como a educação complementar e/ou continuada.**
> **§1°.Em razão do seu objeto social, a ABD se legitima a atuar social, política e juridicamente, inclusive apresentando propostas de debates em torno da legislação correlata à atividade do Design de Interiores, tanto da formação acadêmica quanto do exercício profissional, e atuando como entidade de classe na autoria de ações judiciais, inclusive no questionamento da constitucionalidade de normas, que visem garantir o exercício profissional pleno aos Designers de Interiores sempre que o mesmo se mostrar restringido ou violado, direta ou indiretamente.**
> ...
> **(os destaques não constam do original)**

Ou seja, a AUTORA representa TODOS os Designers de Interiores brasileiros, indiscriminadamente.

Ademais, é de se registrar que a AUTORA atua **diretamente, com Agências Regionais**[4], nas seguintes Unidades da Federação:

1. Distrito Federal;
2. Bahia;

[3] Estatuto aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/SET/2015, cuja ata se encontra averbada à margem do registro nº 680925 do Cartório do 3º Ofício do Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, Estado de São Paulo.
[4] Art. 2º do Estatuto da ABD

3. Espírito Santo;
4. Mato Grosso do Sul;
5. Minas Gerais;
6. Paraná;
7. Rio de Janeiro;
8. Rio Grande do Sul; e,
9. São Paulo.

E é de se anotar, por fim, que a AUTORA tem Associados em Estados onde não há uma Agência Regional, como, por exemplo, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Pará e Amazonas.

Ou seja, a AUTORA é uma entidade de classe com ampla atuação em mais de 9 Unidades Federativas do Brasil, o que, à luz do disposto no IX do art. 103 do Texto Magno e da Jurisprudência desta Egrégia Corte, torna a ABD uma entidade de classe de âmbito nacional, com legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

III – DA LEGITIMIDADE DA AUTORA
PERTINÊNCIA TEMÁTICA

Esta Egrégia Suprema Corte há anos vem entendendo que deve existir uma **pertinência temática** verificada no cotejo entre o OBJETIVO DA ENTIDADE e os efeitos jurídicos do OBJETO DA AÇÃO junto aos seus Associados.

Veja-se:

> Ao assentar a legitimidade das associações para a o ajuizamento de ação de controle concentrado, **este Supremo Tribunal Federal tem cotejado as normas do estatuto constitutivo com o impacto e as consequências jurídicas que as normas impugnadas causam nos direitos dos respectivos associados** (ADI n. 4.441-AgR/SE, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 7.10.2014; ADI n. 4.400/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 3.10.2013; ADI n. 3.413/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1°.8.2011; e ADI n. 3.288/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 24.2.2011).
> Diferente do alegado pela Associação Eduardo Banks, a circunstância de representar categoria econômica não autoriza a conclusão de a Autora desenvolver atividades apenas ou prioritariamente com fins econômicos, a afastá-la da configuração de associação civil descrita no art. 53 do Código Civil. Não se pode recusar a legitimidade ativa da Autora ao fundamento de as entidades por ela congregadas terem fins econômicos. Almejar lucros em suas atividades não importa em óbice para a atuação judicial da Autora, cuja personalidade jurídica não se confunde com a de suas associadas, demonstrando-se inexistente impedimento ao reconhecimento de sua legitimidade para o ajuizamento desta ação. **O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a legitimidade ativa de associações como a que se apresenta nesta ação, sendo exemplos disso a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.702/ES, Relator o Ministro Dias Toffoli, ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - ABIMAQ; a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 32.866/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, ajuizada pela Associação Brasileira de Extratores e Refinadores de Sal - ABERSAL; e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.153-AgR/DF, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, ajuizada pela Federação Nacional das Associações dos Produtores de Cachaça de Alambique - FENACA.**
> ...
> Na lição de José Afonso da Silva, compreende-se classe a "categoria de pessoas ligadas por um vínculo de interesse comum que as levou a congregar-se para defendê-lo. É também esse vínculo de interesse que define a relação de pertinência, ou pertinência temática, como se diz. (...) [A] norma contestada

deverá repercutir direta ou indiretamente sobre a atividade profissional ou econômica da classe envolvida" (SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 556).

7. A Associação Nacional dos Editores de Livros - ANEL congrega a classe dos editores, considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução de obra literária, artística ou científica, tendo o dever de publicá-la e divulgá-la (art. 1°, § 3°). **A correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora (art. 8°) preenche o requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da Federação comprova sua representação nacional (doc. 4), nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal.**

...

Não se desconhece ter a Lei n. 7.347/1985 inspirado a construção jurisprudencial deste Supremo Tribunal sobre a necessária pertinência temática entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos institucionais dos legitimados especiais para a propositura da ação. Não se pode, todavia, pretender transportar para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, de amplitude pronunciada, a disciplina da ação civil pública, cuja aplicação se dá apenas de forma subsidiária. Concluo que a restrição alusiva à pré-constituição há pelo menos um ano antes da data de ajuizamento da ação (art. 5°, inc. V, al. a, da Lei n. 7.347/1985) não constitui obstáculo jurídico-processual intransponível ao acesso à jurisdição constitucional, especialmente em se tratando de tema de inegável relevo jurídico ao qual este Supremo Tribunal deverá se dedicar para harmonizar os direitos constitucionais em conflito aparente.

10. No ponto, a Procuradoria-Geral da República asseverou:

> "A presente ADI deve ser admitida. No que concerne à legitimidade ativa, a requerente é entidade de âmbito nacional, congregando a categoria econômica homogênea dos editores de livros. Ele comprovou documentalmente ser composta por 35 (trinta e cinco) associações, distribuídas por 9 (nova) Estados da Federação, o que caracteriza o seu caráter nacional, à luz da jurisprudência da Corte. Portanto, enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no art. 103, inc. IX, da Constituição Federal. **É indiscutível, por outro lado, a pertinência temática entre a questão debatida na ação -**

> **normas que criam embaraço à atividade editorial, como é o caso dos arts. 20 e 21 do Código Civil, na interpretação ora contestada – e os interesses institucionais da requerente, que congrega os editores de livros. Os atos normativos impugnados são preceitos de lei federal superveniente à Constituiçãoe o pedido formulado na petição inicial, de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, é juridicamente possível, encontrando expressa previsão em nosso ordenamento jurídico (art. 28, parágrafo único, da Lei n 9.868/1999). Portanto, estão presente todos os requisitos para o conhecimento da presente ADI".**
>
> **(ADI 4815 / DF; Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA; Julgamento: 10/06/2015; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJe-018, divulgado em 29-01-2016 e publicado em 01-02-2016)**
> **(os destaques não constam do original)**

As normas objeto desta ação, tanto a LEGAL quanto a INFRA-LEGAL,**afetam diretamente, <u>de forma negativa</u>, os interesses dos Associados da AUTORA**, que são DESIGNERS DE INTERIORES, à medida em que foram excluídos do mercado de trabalho onde sempre estiveram inseridos.

A**Resolução nº 51, do Colendo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU-BR**, editada com base na delegação prevista no **§1º do art. 3º da Lei Federal 12378, de 2010**, criou uma **"<u>reserva de mercado</u>"** em favor dos arquitetos e urbanistas em atividades que sempre foram exercidas pelos DESIGNERS DE INTERIORES, como é o caso do planejamento de uso de espaços em edificações, sem interferências estruturais, e do conforto ambiental.

Ora, como já realçado, **<u>a AUTORA congrega os Designers de Interiores de todo o Brasil</u>** e tem como objetivo geral ***"a defesa dos interesses dos Designers de Interiores em todo o Território Nacional no tocante ao exercício profissional, social e***

***juridicamente**, inclusive visando a auto regulação, a formação acadêmica e/ou técnica, assim como a educação complementar e/ou continuada"*[5], e, assim, *"**em razão do seu objeto social, a ABD se legitima a atuar social, política e juridicamente**, inclusive apresentando propostas de debates em torno da legislação correlata à atividade do Design de Interiores, tanto da formação acadêmica quanto do exercício profissional, e **atuando como entidade de classe na autoria de ações judiciais, inclusive no questionamento da constitucionalidade de normas, que visem garantir o exercício profissional pleno aos Designers de Interiores sempre que o mesmo se mostrar restringido ou violado, direta ou indiretamente**"*[6].

Portanto, havendo uma inequívoca pertinência temática entre o objeto da presente Ação e o objetivo social da AUTORA, esta é parte legítima para o seu ajuizamento.

IV – CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS ESSENCIAIS

Desde que o ser humano passou a ocupar um determinado espaço para morar ou trabalhar, ou mesmo para o lazer de forma geral ou para se reunir para cultos ou a qualquer outro título, sempre foi necessário adequar o espaço ao uso almejado, o que incluía observar elementos como a temperatura, a luminosidade, os ruídos, os cheiros, a organização de móveis, utensílios e equipamentos, etc...

[5] "caput" do art. 2º do Estatuto
[6] §1º do art. 2º do Estatuto

A evolução da vida humana, passando do uso de cavernas até chegar aos edifícios modernos, acabou por exigir um aprimoramento técnico desta atividade.

No Brasil, ainda nos tempos da Colônia, há registros de pessoas que se especializaram em tornar os espaços mais confortáveis, seja com móveis, seja com obras de arte de toda a sorte. Aleijadinho, por exemplo, foi um destes artífices, dentre tantos.

A vinda da Família Imperial Portuguesa, em 1808, gerou uma demanda de profissionais capazes de adaptarem as edificações então existentes, consideradas muito rústicas para a realeza e os nobres da Corte, de modo a acomodá-los com maior conforto.

Estes profissionais eram genericamente conhecidos como **DECORADORES** e desenhavam móveis, utensílios e equipamentos, planejavam a iluminação (que então era à base de óleo), idealizavam cortinas, revestimentos para paredes e pisos, tapetes, almofadas e afins, coordenavam a arrumação geral dos ambientes de modo a garantir a melhor ventilação e a entrada adequada de raios solares. E ainda eram os responsáveis pelos jardins, públicos e privados, e pela organização das festas.

Dom João VI, influenciado pelo Conde da Barca [7] einspirado pelos franceses, criou, em **12 de agosto de 1816**, a **Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios**, no Rio de Janeiro.

[7] Antônio de Araújo e Azevedo, diplomata, cientista e político, membro do Conselho de Ministros de Dom João VI

Para compor o corpo docente, foram contratados professores franceses, sob o comando de Joachim Lebreton[8]: um arquiteto naval, um engenheiro mecânico, um mestre ferreiro, carpinteiros e outros artesãos, bem como alguns artistas, com destaque para os pintores Debret e Taunay. O intuito era formar profissionais que pudessem desempenhar as atividades antes descritas, além de também projetar e construir novas edificações, que passaram a ser mais complexas e com detalhes artísticos que marcassem o estilo da época.

Em 1819, a Escola passou a ser chamada de Academia Real de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, tendo sido designado o pintor português Henrique José da Silva para o cargo de Diretor. Os professores franceses foram afastados e o corpo docente passou a ser mais eclético.

Com a Independência, Debret passou a ser o pintor oficial de Dom Pedro I e Montigny[9] foi encarregado de vários projetos que contribuíram para a renovação urbana do Rio.

Em 1826, Dom Pedro I inaugurou o novo prédio da Academia e lhe determinou uma nova denominação: **Academia Imperial de Belas Artes**. A direção continuou com o português Henrique José da Silva, que suprimiu os cursos mais técnicos, como estereotomia [10], gravura e mecânica.

---

[8] Professor de retórica, participou ativamente da Revolução Francesa, chegando a ser membro do Institut de France. Finda a Revolução, ele acabou tendo que se exilar e, assim, acabou vindo para o Brasil a pedido de Dom João VI.

[9] Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny, arquiteto francês, que estudou na Itália e caiu nas graças de Napoleão. Com a derrota do antigo Imperador, ele acabou por aceitar o convite de Lebreton e vir para o Brasil, onde ganhou notoriedade, lecionando e praticando arquitetura. Morreu em 1850, aos 73 anos.

[10] Estudo, corte, entalhe e divisão de pedras e outros sólidos

No Segundo Império, a Academia recebeu muitos incentivos de Dom Pedro II, mas, por volta de 1875, começou um movimento entre os professores e alunos de críticas ao seu modelo, sem uma identidade nacional e, pior, sem criatividade.

Com a Proclamação da República, o debate interno ficou ainda mais intenso até o ponto em que os modernistas, comandados pelos irmãos Bernardelli e por Rodolfo Amoêdo, se afastaram da Academia e fundaram o **Ateliê Livre**, que começou num barracão no Largo de São Francisco e logo depois foi para um sobrado na Rua do Ouvidor.

Em **8 de novembro de 1890**, a Academia foi convertida em **Escola Nacional de Belas Artes**, sob a direção de Rodolfo Bernardelli, autor da proposta de mudanças apresentada ao Governo da República. Isto ditou o fim do Ateliê Livre.

Em **1931**, com a reforma do ensino superior do Brasil, **a Escola Nacional de Belas Artes foi absorvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro**.

O modelo da antiga Academia Imperial de Belas Artes inspirou a criação do **Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro**, em 1856, do **Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo**, em 1873, do **Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios**, no Pernambuco, em 1880, além de **Escolas de Belas Artes mantidas por Universidades**, como é o caso do **Instituto de Artes** da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Em todas estas Escolas, o objetivo continuava sendo o de gerar artistas e profissionais capazes de projetar prédios e construí-los, bem como desenhar móveis, utensílios e equipamentos, planejar a iluminação, idealizar cortinas, revestimentos para paredes e pisos, tapetes, almofadas e afins, coordenar a arrumação geral dos ambientes de modo a garantir a melhor ventilação e a entrada adequada de raios solares, além de projetar jardins, públicos e privados...

A ARQUITETURAtem o seu berço nestas escolas de artes e ofícios, mas se direcionando para **a projeção de edificações, definindo formas e planejando e calculando os elementos estruturais necessários ao seu uso e à segurança neste uso**.

O DESIGN DE INTERIORES também tem a mesma origemnas antigas escolas de artes e ofícios e até muito recentemente os profissionais continuavam sendo chamados de **DECORADORES.**

Contudo, com a evolução social, o surgimento de tecnologias de uso doméstico, o aprimoramento do ***design***, o aumento do poder aquisitivo e do grau de exigência de usuários dos espaços acabou por transformar a antiga DECORAÇÃO no DESIGN DE INTERIORES, uma atividade mais centrada no **planejamento da ocupação e do uso de espaços construídos ou não**, de uso residencial, empresarial, institucional, industrial, misto ou efêmero,**tendo o usuário como foco de projeto**, levando em consideração os aspectos funcionais, estéticos e simbólicos do contexto sócio-econômico-cultural em que atua, de modo a resultar em ambientes confortáveis e eficientes às demandas

instituídas, contribuindo para o bem estar e a qualidade de vida dos seus usuários.

Ou seja, **ARQUITETURA e DESIGN DE INTERIORES têm a mesma fonte e são atividades complementares, uma da outra, ainda que independentes. E isto, aliás, ocorre pelo mundo afora.**

OsARQUITETOStêm o foco na EDIFICAÇÃO – as suas formas geométricas, a estética, os elementos estruturais capazes de a sustentarem e de garantirem, por exemplo, o fluxo de água e de energia elétrica, bem como a coleta e a descarga de resíduos sanitários.

Já **os DESIGNERS DE INTERIORES têm o foco no USUÁRIO DOS ESPAÇOS** (EDIFICADOS ou NÃO, como aeronaves, embarcações náuticas, tendas, etc...) – a adequação e a otimização do uso às demandas, a atenção com o confortoambiental, ergonômico, visual, térmico, lumínico, auditivo eolfativo, dentre outros, bem como a observância de aspectos relacionados à atividade que vá se desenvolver no espaço (saúde, educação, residência para idosos ou portadores dealergias ou de cuidados especiais, etc...).

Os ARQUITETOS tiveram a profissão regulamentada, originalmente, pela **Lei Federal 5.194, de 1966**, que, curiosamente, **não especifica quais seriam as suas atividades privativas**, limitando-se a exigir, para o exercício profissional, a formação em cursos de nível superior e o registro no Conselho. **Ademais, a referida Lei apenas enumera "atribuições profissionais", SEM defini-las como sendo privativas.**

Atualmente, ***"o exercício da Arquitetura e do Urbanismo"*** está regulamentado pela **Lei Federal nº 12.378**[11], de 31 de dezembro de 2010, que também criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs.

Neste novo ambiente legal, criou-se uma inequívoca **"reserva de mercado"** em favor dos Arquitetos e Urbanistas, autorizando-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo a definir as atribuições privativas e compartilhadas destes profissionais, **ofendendo-se gravemente o PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL e o PRINCÍPIO DA LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL.**

Os DESIGNERS DE INTERIORES sempre atuaram, desde os tempos mais remotos, sob a égide da LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, uma garantia que sempre esteve presente nas Constituições brasileiras, desde a primeira até a atual[12].

Agora, a edição da **Lei Federal 13.369**, datada de 12 e publicada no dia 13 de dezembro de 2016[13], declarou, em seu art. 1º:

> **É reconhecida**, em todo o território nacional, **a profissão de designer de interiores e ambientes**, observados os preceitos desta Lei.

O art. 4º da **Lei Federal13.369**, de 2016, estabelece que:

> **Compete ao designer de interiores e ambientes:**
> I. estudar, planejar e projetar ambientes internos existentes ou pré-configurados conforme os objetivos e as necessidades do cliente ou usuário,

[11] Publicada no DOU na sua edição extra do dia 31/12/2013
[12] CF/1891, art. 72, § 24; CF/1934, art. 113, n. 13; CF/1937, art. 122, n. 8; CF/1946, art. 141, § 14; CF/1967, art. 150, § 23; CF/1969, art. 153, § 23, CF/1988, art. 5º, inciso XIII
[13] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13369.htm

planejando e projetando o uso e a ocupação dos espaços de modo a otimizar o conforto, a estética, a saúde e a segurança de acordo com as normas técnicas de acessibilidade, de ergonomia e de conforto luminoso, térmico e acústico devidamente homologadas pelos órgãos competentes;

II. elaborar plantas, cortes, elevações, perspectivas e detalhamento de elementos não estruturais de espaços ou ambientes internos e ambientes externos contíguos aos interiores, desde que na especificidade do projeto de interiores;

III. planejar ambientes internos, permanentes ou não, inclusive especificando equipamento mobiliário, acessórios e materiais e providenciando orçamentos e instruções de instalação, respeitados os projetos elaborados e o direito autoral dos responsáveis técnicos habilitados;

IV. compatibilizar os seus projetos com as exigências legais e regulamentares relacionadas a segurança contra incêndio, saúde e meio ambiente;

V. selecionar e especificar cores, revestimentos e acabamentos;

VI. criar, desenhar e detalhar móveis e outros elementos de decoração e ambientação;

VII. assessorar nas compras e na contratação de pessoal, podendo responsabilizar-se diretamente por tais funções, inclusive no gerenciamento das obras afetas ao projeto de interiores e na fiscalização de cronogramas e fluxos de caixa, mediante prévio ajuste com o usuário dos serviços, assegurado a este o pleno direito à prestação de contas e a intervir para garantir a sua vontade;

VIII. propor interferências em espaços existentes ou pré-configurados, internos e externos contíguos aos interiores, desde que na especificidade do projeto de interiores, mediante aprovação e execução por profissional habilitado na forma da lei;

IX. prestar consultoria técnica em design de interiores;

X. desempenhar cargos e funções em entidades públicas e privadas relacionadas ao design de interiores;

XI. exercer o ensino e desenvolver pesquisas, experimentações e ensaios relativamente ao design de interiores;

XII. observar e estudar permanentemente o comportamento humano quanto ao uso dos espaços internos e preservar os aspectos sociais, culturais, estéticos e artísticos.

Parágrafo único. Atividades que visem a alterações nos elementos estruturais devem ser aprovadas e executadas

> por profissionais capacitados e autorizados na forma da lei.

E o exercício da profissão do Designer de Interiores e Ambientes há de ser feito ***"... respeitadas as atribuições privativas de outras profissões regulamentadas em lei"***, como determinado na parte final do art. 2º da citada lei.

É óbvio, assim, que, enquanto o DESIGN DE INTERIORES E DE AMBIENTES é uma atividade profissional livre, a ARQUITETURA E o URBANISMO são atividades que marcaram um espaço restrito, desrespeitando as inevitáveis interações profissionais, negando até mesmo as origens...

V – DO CONTEXTO CONSTITUCIONAL DO PEDIDO

Veja-se:

> **Art. 5°** Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
> I. ...;
> II. **ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;.**
> III. ...;
> IV. ...;
> V. ...;
> VI. ...;
> VII. ...;
> VIII. ...;
> IX. ...;
> X. ...;
> XI. ...;
> XII. ...;
> XIII. **é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;**

Portanto, o Texto Magno ASSEGURA, como **DIREITOS FUNDAMENTAIS**, osprincípios daRESERVA LEGAL ABSOLUTA e da LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

O Princípio da RESERVA LEGAL ABSOLUTA se refere à **impossibilidade dea matéria ser disciplinada senão por lei formal editada pelo órgão legislativo,de forma indelegável**, ou seja, sem qualquer possibilidade de intervenção de ato infralegal, seja ele um Decreto, uma Portaria, uma Resolução ou qualquer outra norma que não seja LEI aprovada por órgão do Poder Legislativo.

E este Princípio se revela ainda mais forte e insuperável no tocante à restrição de direitos, que é exatamente o que acontece quando se define determinadas atividades como sendo **privativas** de algum profissional, criando verdadeiras **RESERVAS DE MERCADO** sem qualquer sustentação constitucional.

Esta força, é importante dizer, decorre do próprio Estado de Direito, que pressupõe uma divisão de atribuições gerais do Estado entre Poderes, **sendo reservada ao Poder Legislativo a função estatal de legislar.**

O Supremo Tribunal Federal, ao decidir acerca do referido Princípio Constitucional, tem sido muito claro:

> **O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado,** cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. **Nenhum ato regulamentar pode** criar obrigações ou **restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal.**
>
> **(AC 1.033-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 25-5-2006, Plenário, DJ de 16-6-2006.)**
>
> O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado.**A reserva de lei** - analisada sob tal perspectiva - **constitui**

> **postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não legislativos**. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe à administração e à jurisdição **a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador.**
> **(ADI 2.075MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-2-2001, Plenário, DJ de 27-6-2003.)**

E ao analisar o **inciso XIII do mesmo art. 5º da Constituição Federal**, vê-se que o Constituinte reforçou ainda mais o que foi dito anteriormente;:

1. o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é **LIVRE**;
2. a **LEI** poderá estabelecer **"qualificações profissionais"** limitativas ao exercício da tal liberdade.

Ou seja, o **ÚNICO LIMITE** ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão deve estar expressamente previsto em **LEI**, "stricto sensu", **E** esta restrição, mesmo estando em LEI, **SÓpode se referir a "qualificações profissionais"**.

E, no particular deste Princípio, a Suprema Corte já firmou jurisprudência no sentido de que

> A liberdade do exercício profissional se condiciona àscondições de capacidade que a lei estabelecer.
> Mas, **para que a liberdade não seja ilusória, impõe-se que a limitação, as condições de capacidade, não seja de natureza a desnaturar ou suprimir a própria liberdade. A limitação da liberdade pelas condições de capacidade supõe que estas se imponham como defesa social....**
> Reconhece-se que as condições restritivas da liberdadeprofissional não sejam apenas de natureza técnica. Superioresinteresses da coletividade recomendam que aquela liberdadetambém tenha limitações respeitantes à capacidade moral,física e outras (Cf. Carlos Maximiliano, Comentários àConstituição

Brasileira, p. 798). Por outras palavras, aslimitações podem ser de naturezas diversas, desde quesolicitadas pelo interesse público, devidamente justificado(Cf. Pinto Falcão, "Constituição Anotada", 1957, 2° v., p.133; Pontes de Miranda, "Comentários à Constituição de 1967",5o v., p. 507). Escreve este insigne publicista:

> **'O que é preciso é que toda política legislativa a respeito do trabalho se legitime com a probabilidade e a verificação do seu acerto**. Toda limitação por lei àliberdade tem de ser justificada. **Se, com ela, não cresce a felicidade de todos, ou se não houve proveito na limitação, a regra legal há de ser eliminada**. Os mesmoselementos que tornam a dimensão das liberdades campoaberto para as suas ilegítimas explorações do povo estãosempre prontos a explorá-lo, mercê das limitações.'

Há justificação no interesse público na limitação daliberdade do exercício da profissão de corretor de imóveis?

Estou convencido que não, e a tanto me convenceu aargumentação de jurídico e substancioso acórdão relatado peloeminente Des. Rodrigues Alckmim, do Tribunal de Justiça de SãoPaulo, proferido na Ap. Cível n.° 149.473, do qual transcrevoesta passagem:

> 'Postos estes princípios - os de que a liberdade deexercício da profissão é constitucionalmente assegurada,no Brasil, embora limitável por lei ordinária; mas que **a lei ordinária pode exigir somente as condições de capacidade reclamadas pelo 'interesse superior da coletividade'**; e que ao Judiciário cabe apurar se aregulamentação é, ou não, legítima - merece exame,agora,o impugnado art. 7°, da Lei n.° 4.116. Começa essa leipor estabelecer o regulamento de uma 'profissão decorretor de imóveis', profissão que, consoante o critérioproposto por Sampaio Dória, não pode ser regulamentadasob o aspecto de capacidade técnica, por dupla razão.
>
> Primeiro, porque essa atividade, mesmo exercida porinepto, não prejudicará diretamente a direito deterceiro. Quem não conseguir obter comprador parapropriedades cuja venda promova, a ninguém maisprejudicará, que a si próprio. Em segundo lugar, porquenão há requisito de capacidade técnica algum, paraexercê-la. Que diplomas, que aprendizado, que prova deconhecimento se exigem para o exercício dessa profissão?
>
> Nenhum é necessário. Logo, à evidência, não sejustificaria a regulamentação, sob o aspecto deexigência, pelo bem comum, pelo interesse, de capacidadetécnica.
>
> Haverá, acaso, ditado pelo bem comum, algumoutro requisito de capacidade exigível aos exercentesdessa profissão? Nenhum. A comum honestidade dosindivíduos não é requisito profissional e sequer exige, anatureza da atividade, especial idoneidade moral para quepossa ser exercida sem risco. Conseqüentemente, ointeresse público de forma alguma impõe sejaregulamentada a profissão de "corretor de imóveis", comonão o impõe com relação a tantas e tantas atividadeprofissionais que, por dispensarem maiores conhecimentostécnicos ou aptidões especiais físicas ou morais, tambémnão se regulamentam.
>
> Como justificar-se, assim, aregulamentação? Note-se que não há, na verdade, interessecoletivo algum que a imponha. **E o**

> **que se conseguiu, com alei, foi criar uma disfarçada corporação de ofício, afavor dos exercentes da atividade, coisa que a regraconstitucional e regime democrático vigentes repelem.'**

Ao enfrentar esta questão, a de que a lei reguladora doexercício da profissão de corretor de imóveis criou,disfarçadamente, uma autêntica corporação, o referido acórdão,relatado pelo douto Des. Rodrigues Alckmim, é em verdadeconvincente. Sua leitura se impõe:

> 'De fato. Para ser corretor de imóveis, será preciso que o candidato apresente um atestado 'de capacidadeintelectual e profissional e de boa conduta, passado por
> órgão de representação legal da classe' . Ora: desde que não há aprendizado ou escola para o exercício dessaprofissão, cuja vulgaridade é patente, falar-se ematestado de 'capacidade profissional' é algoinadmissível. E desde que o 'ingresso' na profissãodepende de um registro; e que esse registro depende detal atestação de 'órgão de representação legal da classe'(não da exibição de diploma acaso obtido em cursosoficiais ou oficialmente reconhecidos), é claro que o quese tem, nitidamente, **é uma corporação que poderá, a benefício dos próprios pertencentes, excluir o ingresso de novos membros, reservando-se o privilégio e o monopólio de uma atividade vulgar, que não reclama especiais condições de capacidade técnica ou de outra natureza. Essa regulamentação, portanto, não atende a interesse público, nem é exigida por tal interesse.** Naverdade, atende ao interesse dos exercentes dessaatividade vulgar, que não exige conhecimentos técnicos oucondições especiais de capacidade, e que, com aregulamentação dela, poderão limitar ou agastar aconcorrência na atividade. Nem se diga que, o que sequer, é zelar pelas condições de idoneidade moral dosexercentes dessa profissão. Note-se, no caso, que nadaobsta a que até indivíduos analfabetos possam agenciar avenda de imóveis, sem danos a terceiros e até com êxito.
> Nenhum risco especial acarreta o exercício dessaprofissão a terceiros,se o exercente não provar condiçõesde capacidade técnica ou físicas, ou morais.
> **Nada justifica, portanto, que se reserve esse exercício de profissão aos partícipes de 'Conselhos', e aos que, através das 'atestações', os exercentes das profissões quiserem.'**

Não precisaria ir além para ter como manifestamenteinconstitucional o citado artigo, razão pela qual mantenho oacórdão recorrido.
É o meu voto.

(RE 70.563, rel. Min. Carlos Thompson Flores, DJ 22.4.1971 - fls. 361-368)

Mais recentemente, já sob o império da Constituição de 1988, o Ministro Gilmar Mendes, ao cuidar da exigência legal de diploma de curso superior como condição para o exercício do jornalismo, conduziu o STF para reconhecer tal exigência incompatível com o inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal, e o fez com um voto que merece ser registrado:

ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 5°, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO). IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONFORMAÇÕES LEGAIS CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDAS. RESERVA LEGAL QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE.

A Constituição de 1988, ao assegurar a liberdade profissional (art. 5°, XIII), segue um modelo de reserva legal qualificada presente nas Constituições anteriores, as quais prescreviam à lei a definição das "condições de capacidade" como condicionantes para o exercício profissional. **No âmbito do modelo de reserva legal qualificada presente na formulação do art. 5ª, XIII, da Constituição de 1988, paira uma imanente questão constitucional quanto à razoabilidade e proporcionalidade das leis restritivas, especificamente, das leis que disciplinam as qualificações profissionais como condicionantes do livre exercício das profissões.** Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Representação n.° 930, Redator p/ o acórdãoMinistro Rodrigues Alckmin, DJ, 2-9-1977. **A reserva legal estabelecida pelo art. 5°, XIII, não confere ao legislador o poder de restringir o exercício da liberdade profissional a ponto de atingir o seu próprio núcleo essencial.**

...

Embora o acórdão invoque o fundamento da razoabilidadepara reconhecer ainconstitucionalidade da lei restritiva, é fácilver que, nesse caso, a ilegitimidade da intervenção assentava-sena própria disciplina legislativa, que extravasara notoriamente omandato constitucional (atendimento das qualificaçõesprofissionais que a lei estabelecer).

Portanto, desde o importante julgamento da Representaçãon.° 930 (Relator p/ o acórdão: Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 2-9-1977), **o Supremo Tribunal Federal tem entendimento fixado nosentido de que as restrições legais à liberdade de exercícioprofissional somente podem ser levadas a efeito no tocante àsqualificações profissionais. A restrição legal desproporcional eque viola o conteúdo essencial da liberdade deve ser declaradainconstitucional.**

...

É preciso verificar se o exercício da profissão dejornalista exige qualificações profissionais e capacidadestécnicas específicas e especiais e se, dessa forma, estaria oEstado legitimado constitucionalmente a regulamentar o tema emdefesa do interesse da coletividade.

Sobre o assunto, o Ministro Eros Grau, na qualidade deProfessor Titular da Faculdade de Direito da

Universidade de SãoPaulo, emitiu parecer respondendo à questão de saber se oexercício da profissão de jornalista reclama qualificaçõesprofissionais específicas, do qual se destacam alguns trechos(fls. 797-823):

> "(•••) a profissão de jornalista não reclama qualificaçõesprofissionais específicas, indispensáveis à proteção dacoletividade, de modo que ela não seja exposta a riscos; ou,em outros termos, o exercício da profissão de jornalista nãose dá de modo a poder causar danos irreparáveis ou prejudicardiretamente direitos alheios, sem culpa das vítimas. Dir-se-á,eventualmente, que a atuação do jornalista poderá, sim,prejudicar diretamente direitos alheios, sem culpa da vítima,quando, por exemplo, uma notícia não verídica, a respeito dedeterminada pessoa, vier a ser divulgada.
>
> Sucede que esse nãoé um risco inerente à atividade, ou seja, risco que se possaevitar em função da exigência de que o jornalista frequente regularmente um curso de formação profissional, no qual devaobter aprovação.
>
> Estamos, no caso, diante de uma patologiasemelhante à que se manifesta quando um motorista atropeledeliberadamente um seu desafeto ou quando, em uma página deromance, o cozinheiro introduza veneno no prato a ser servidoa determinado comensal. Ainda que o regular exercício daprofissão de motorista coloque em risco a coletividade, oexercício regular da profissão de cozinheiro, como daprofissão de jornalista, não o faz.
>
> De qualquer forma, nenhumadessas patologias poderá ser evitada mediante qualificaçãoprofissional, que não tem o condão de conformar o caráter decada um. De outra parte, a divulgação de notícia não verídicapor engano, o que não é corrente, decorre de causas estranhasà qualificação profissional do jornalista; basta a atençãoordinária para que erros desse tipo sejam evitados."

Em parecer sobre o tema (fls. 824-834), Geraldo Atalibaassim se manifestou:

> "A segunda interpretação entende que a liberdade ampla dainformação jornalística não pode prejudicar o leitor (ouvinte,telespectador) pela transmissão de informações inidôneas, porfalta de qualificação profissional das fontes, quando amatéria informada esteja inserida num universo deconhecimentos especializados cujo manejo dependa, legalmente,de qualificação profissional dos seus operadores. Assim, se asaúde é um valor, informação sobre remédios, instrumentos ouprocessos terapêuticos só pode provir de fonte qualificadaformalmente segundo critérios legais; a fonte, nesse caso,será necessariamente um médico, não um palpiteiro, umcharlatão, um feiticeiro etc. Se a matéria da notícia é aqueda de uma ponte, as informações técnicas sobre suas causas,circunstâncias ou conseqüências terão por fonte um engenheiroe não qualquer do povo, ou um mero curioso. Enfim, o direito àinformação - direito do povo a ser informado, com fidelidade,pelos profissionais do jornalismo - há de ser atendidolivremente por pessoas argutas, inteligentes, cultas e dotadasde qualidade comunicativas (escrita, fala, boa expressão), coma condição de que (ao transmitirem notícia sobre fatos efenômenos objeto de conhecimento específico de

> profissõesregulamentadas) sua interpretação e explicação provirão deprofissionais formalmente qualificados (diplomados), a quedeverão reportar-se os jornalistas. É desse modo que seobedece ao art. 5o, XIII, da Constituição. Assim, qualquerjornalista poderá informar que foi descoberto um remédiocontra a AIDS, ou que caiu uma ponte na cidade de Caixa-Prego.
> Não poderá, porém - seja por opinião pessoal, seja por ouvirleigos - dizer que o remédio tem tais ou quais efeitos, nemque é elaborado com esmero (ou descuido). Nem poderá dizer quea ponte caiu, porque o concreto não tinha o teor de cimentorequerido pela ciência.
> Evidentemente, poderá relatar que umaautoridade pública (delegado, prefeito, deputado etc.) ouprofissional (engenheiro, contador etc.) afirmou 'isto ouaquilo'. Porque, então, a responsabilidade por eventual máinformação já será do declarante e não do jornalista."

Como parece ficar claro a partir das abordagens citadas,**a doutrina constitucional entende que as qualificações profissionais de que trata o art. 5°, inciso XIII, da Constituição, somente podem ser exigidas, pela lei, daquelas profissões que, de alguma maneira, podem trazer perigo de dano à coletividade ou prejuízos diretos a direitos de terceiros, sem culpa das vítimas,** tais como a medicina e demais profissõesligadas à área de saúde, a engenharia, a advocacia e amagistratura, entre outras várias.

...

Umexcelente chefe de cozinha certamente poderá ser formado numafaculdade de culinária, o que não legitima o Estado a exigir quetoda e qualquer refeição seja feita por profissional registradomediante diploma de curso superior nessa área.

Certamente o Poder Público não pode restringir dessa forma a liberdade profissional no âmbito da culinária, e disso ninguém tem dúvida, o que não afasta, porém, a possibilidade do exercício abusivoe antiético dessa profissão, com riscos à saúde e à vida dos consumidores.

(RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17/06/2009, Plenário, DJE de 13/11/2009)

Neste mesmo sentido, a Ministra Ellen Gracie assim resumiu a questão:

> **Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício.A regra é a liberdade.**
>
> **(RE 414.426, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 1º-8-2011, Plenário, DJE de 10-10-2011.)**

O Ministro CELSO MELLO, seguindo esta linha jurisprudencial, assim se manifestou acerca do tema da liberdade do exercício profissional e da sua eventual regulamentação:

> **A vigente Constituição da República, observando tradição inaugurada com a Carta Política do Império do Brasil** (art. 179, n. 24), que foi reafirmada pelos sucessivos estatutos constitucionais (CF/1891, art. 72, § 24; CF/1934, art. 113, n. 13; CF/1937, art. 122, n. 8; CF/1946, art. 141, § 14; CF/1967, art. 150, § 23; CF/1969, art. 153, § 23), **proclama e assegura a liberdade de profissão**, dispondo, em seu art. 5°, inciso XIII, ser "livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".
>
> Tratando-se de norma revestida de eficácia contida (ou restringível), mostra-se constitucionalmente lícito, ao Estado, impor exigências, que, veiculando requisitos mínimos de capacidade e estabelecendo o atendimento de certas qualificações profissionais, condicionem o regular exercício de determinado trabalho, ofício ou profissão.
>
> Essa competência constitucional, no entanto, não confere ao Estado poder absoluto para legislar sobre o exercício de qualquer atividade profissional, pois **essa especial prerrogativa de ordem jurídico-institucional só se legitima quando o Poder Público, ao regulamentar o desempenho de certa atividade profissional, toma em consideração parâmetros fundados em razões de interesse público, como aquelas que concernem à segurança, à proteção e à saúde das pessoas em geral.**
>
> Vê-se, portanto, que **apenas razões de interesse público podem legitimar a regulação normativa, por parte do Estado, de qualquer ofício, trabalho ou profissão.**
>
> Isso significa que, se é certo que o cidadão é livre para escolher qualquer profissão, não é menos exato que essa escolha individual, para concretizar-se, deve observar as condições de capacidade técnica e os requisitos de qualificação profissional ditados por exigências que objetivem atender e proteger o interesse geral da coletividade.
>
> Torna-se evidente, pois, que **não é qualquer atividade profissional que poderá ser validamente submetida a restrições impostas pelo Estado, eis que profissões,**

empregos ou ofícios cujo exercício não faça instaurar situações impregnadas de potencialidade lesiva constituem atividades insuscetíveis de regulação normativa por parte do Poder Público, porque desnecessário, quanto a tais profissões, o atendimento de requisitos mínimos de caráter técnico-científico ou de determinadas condições de capacidade.

Resulta claro que a regulamentação, por lei, de atividades profissionais implica, sempre, o estabelecimento de restrições normativas que interferem no plano da liberdade de ofício ou de profissão. É por tal motivo que a intervenção normativa do Estado na esfera da liberdade profissional somente se legitima quando presentes razões impostas pela necessidade social de preservação e proteção do interesse público, sob pena de essa atividade do Congresso Nacional configurar abuso do poder de legislar, que tem por consequência o reconhecimento da inconstitucionalidade do próprio diploma legislativo.

Vale rememorar, no ponto, no sentido que venho de expor, julgado do Supremo Tribunal Federal que reputou incompatível, com o texto da Constituição, a edição de diploma legislativo que restringia, de modo indevido, a liberdade constitucional de profissão: **"(...) É inconstitucional a lei que atenta contra a liberdade consagrada na Constituição Federal, regulamentando e, conseqüentemente, restringindo o exercício de profissão que não pressupõe condições de capacidade"** (RTJ 89/367, Rel. p/ o acórdão Min. DÉCIO MIRANDA - grifei).

Impende advertir, neste ponto, que **o Poder Público, especialmente em sede de legislação restritiva de direitos e liberdades, não pode agir imoderadamente,** pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade.

Como se sabe, **a exigência de razoabilidade traduz limitação material à ação normativa do Poder Legislativo.**

...

A validade das manifestações do Estado, analisadas estas em função de seu conteúdo intrínseco - **especialmente naquelas hipóteses de imposições restritivas ou supressivas incidentes sobre determinados valores básicos (como a liberdade) -, passa a depender, essencialmente, da observância de determinados requisitos que atuam como expressivas**

limitações materiais à ação normativa do Poder Legislativo, como enfatiza, de maneira bastante clara, o magistério da doutrina (RAQUEL DENIZE STUMM, "Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro", p. 159/170, 1995, Livraria do Advogado Editora; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, "Direitos Humanos Fundamentais", p. 111/112, item n. 14, 1995, Saraiva; PAULO BONAVIDES, "Curso de Direito Constitucional", p. 352/355, item n. 11, 4ª ed., 1993, Malheiros).

Isso significa, portanto, dentro da perspectiva da extensão da teoria do desvio de poder ao plano das atividades legislativas do Estado, que **este não dispõe de competência para legislar ilimitadamente, de forma imoderada e irresponsável, gerando, com o seu comportamento institucional, situações normativas de absoluta distorção e, até mesmo, de subversão dos fins que regem o desempenho da função estatal.**

...

Essa cláusula tutelar dos direitos, garantias e liberdades, ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de poder legislativo, **enfatiza a noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou discricionário do legislador**, como esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 176/578-579, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

Na realidade, e tal como foi destacado em importante precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (RTJ 58/279-283, Rel. Min. THOMPSON FLORES), mesmo nos casos em que se estabeleçam condições de capacidade para o desempenho de atividade profissional, **a estipulação normativa de tais requisitos não pode revelar-se arbitrária nem discriminatória, sob pena de injusta frustração da liberdade de exercício de ofício, profissão ou emprego**.

Daí a advertência de SAMPAIO DÓRIA ("Comentários à Constituição de 1946", vol. 4/637, 1960, Max Limonad) sobre os limites constitucionais que incidem sobre o poder normativo do Estado em tema de liberdade profissional:

> "**A lei, para fixar as condições de capacidade, terá de inspirar-se em critério de defesa social, e não em puro arbítrio.** Nem tôdas as profissões exigem condições legais

> de exercício. Outras, ao contrário, o exigem. A defesa social decide.
> Profissões há que, mesmo exercidas por ineptos, jamais prejudicam diretamente direito de terceiro, como a de lavrador. Se carece de técnica, só a si mesmo se prejudica.
> Outras profissões há, porém, cujo exercício por quem não tenha capacidade técnica, como a de condutor de automóveis, pilotos de navios ou aviões, prejudica diretamente direito alheio. Se mero carroceiro se arvora em médico-operador, enganando o público, sua falta de assepsia matará o paciente. Se um pedreiro se mete a construir arranha-céus, sua ignorância em resistência de materiais pode preparar desabamento do prédio e morte dos inquilinos.
> **Daí, em defesa social, exigir a lei condições de capacidade técnica para as profissões cujo exercício possa prejudicar diretamente direitos alheios, sem culpa das vítimas.**" (grifei)

É importante salientar, bem por isso, que esse entendimento já fora anteriormente manifestado, sob a égide da Carta Imperial de 1824, por JOSÉ ANTÔNIO PIMENTA BUENO, Marquês de São Vicente ("Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império", p. 391, itens ns. 550 e 551, 1978, Senado Federal/Editora UnB), em passagem na qual discorreu sobre a liberdade de escolha e de exercício de trabalho, indústria ou profissão, havendo expendido, então, as seguintes (e pertinentes) considerações:

> "A livre escolha e exercício do trabalho, indústria ou profissão, sua livre mudança, ou substituição, a espontânea ocupação das faculdades do homem, tem por base não só o seu direito de liberdade, mas também o de sua propriedade.
> .....
> Ele é o senhor exclusivo delas, assim como dos seus capitais que o trabalho anterior tem produzido e economizado; tem pois o livre arbítrio, o direito incontestável de empregar estas forças e recursos como julgar melhor, segundo sua inclinação ou aptidão. Impedir o livre uso desse direito, sua escolha espontânea ou querer forçá-lo a alguma ocupação industrial determinada, seria violar a mais sagrada das propriedades, o domínio de si próprio.
> .....
> **As únicas restrições que o nosso artigo constitucional estabelece são que o trabalho ou indústria não se oponha aos costumes públicos, ou à segurança ou saúde dos cidadãos.** (...)." (grifei)

Torna-se possível extrair, dos precedentes e lições doutrinárias anteriormente referidos, a constatação, tantas vezes destacada e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos sob a égide da Constituição de 1891 (art. 72, § 24), de que "A liberdade profissional, garantida pela Constituição

Federal, de nenhum modo significa que o nacional e o estrangeiro possam exercer profissões liberais para as quais não estejam habilitados de acordo com o que estatuir a lei ordinária" (HC 3.347/MG, Rel. Min. ENÉAS GALVÃO - grifei).

É que, segundo sempre acentuou esta própria Suprema Corte, traduziria verdadeiro contra-senso "reputar inconstitucionais os atos do poder público tendentes a conciliar o interesse do profissional com o da sociedade, protegendo, eficazmente, a vida, a saúde e a propriedade dos habitantes do país" (HC 3.347/MG - grifei).

Note-se, portanto, que **o Estado só pode regulamentar (e, em consequência, restringir) o exercício de atividade profissional, fixando-lhe requisitos mínimos de capacidade e de qualificação, se o desempenho de determinada profissão importar em dano efetivo ou em risco potencial para a vida, a saúde, a propriedade ou a segurança das pessoas em geral** (IVES GANDRA MARTINS/CELSO RIBEIRO BASTOS, "Comentários à Constituição do Brasil", vol. 2/77-78, 1989, Saraiva), **a significar, desse modo, que ofícios ou profissões cuja prática não se revista de potencialidade lesiva ao interesse coletivo mostrar-se-ão insuscetíveis de qualquer disciplinação normativa**.

Também se revela incompatível com o texto da Constituição - sob pena de reeditar-se a prática medieval das corporações de ofício, abolidas pela Carta Imperial de 1824 (art. 179, XXV) - a exigência de que alguém, para desempenhar, validamente, atividade profissional, tenha que se inscrever em associação ou em sindicato para poder exercer, sem qualquer restrição legal, determinada profissão.

Se se revisitar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada já sob a égide da Constituição de 1891, constatar-se-á que, embora possível a regulamentação profissional, não pode o legislador, contudo, discipliná-la com apoio em critérios arbitrários, destituídos de razoabilidade e evidenciadores, por isso mesmo, de transgressão ao postulado do livre exercício de profissão ou ofício.

...

Resulta claro, pois, da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal consolidou em tema de liberdade constitucional de profissão, emprego ou ofício, que **"Há**

> **profissões cujo exercício diz, diretamente, com a vida, a saúde, a liberdade, a honra e a segurança do cidadão e, por isso, a lei cerca seu exercício de determinadas condições de capacidade. Fora deste terreno, não podemos admitir exceções, porque estaríamos mutilando o regime democrático da Constituição (...), dando à lei ordinária uma força que não deve e não pode ter"**, tal como assinalou JOSÉ DUARTE em preciso magistério sobre tão relevante direito fundamental ("A Constituição Brasileira de 1946", vol. 3/33-34, 1947, Imprensa Nacional).
>
> ..."
>
> **(RE 509.409, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 31-8-2011, DJE de 8-9-2011)**

Assim, em resumo, resta claro que, por força dos incisos II e XIII do art. 5º da Constituição Federal, a regra geral é de que É LIVRE O EXERCÍCIO DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO.

Excepcionalmente, a LEI, "stricto sensu", poderá restringir tal liberdade exigindo "QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS" específicas que sejam indispensáveis à proteção da coletividade, de modo que ela não seja exposta a riscos potenciais.

Portanto, resta aqui analisar os arts. 2º e 3º da Lei Federal 12378, de 2010, em face dos incisos II e XIII da Constituição Federal, estes interpretados pelo Supremo Tribunal Federal.

> **Art. 2°. As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em:**
> I. supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;
> II. coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;
> III. estudo de viabilidade técnica e ambiental;
> IV. assistência técnica, assessoria e consultoria;
> V. direção de obras e de serviço técnico;
> VI. vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;
> VII. desempenho de cargo e função técnica;
> VIII. treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;
> IX. desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade;
> X. elaboração de orçamento;

XI. produção e divulgação técnica especializada; e
XII. execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.

Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação no setor:

I. da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;
II. da **Arquitetura de Interiores**, concepção e execução de projetos de ambientes;
III. da **Arquitetura Paisagística**, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial;
IV. do **Patrimônio Histórico Cultural e Artístico**, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;
V. do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais;
VI. da **Topografia**, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;
VII. da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações;
VIII. dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas;
IX. de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo;

X. do **Conforto Ambiental**, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;
XI. do **Meio Ambiente**, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 3°.Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional.
§ 1º. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR especificará, atentando para o disposto no caput, **as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas.**
§ 2º. Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente.
§ 3º. No exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas com outras áreas profissionais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Estado ou do Distrito Federal fiscalizará o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.
§ 4º. Na hipótese de as normas do CAU/BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas contradizerem normas de outro Conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos.
§ 5º. Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o § 4º ou, em caso de impasse, até que seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será aplicada a norma do Conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação.
(os destaques não constam do original)

O art. 2º, **ainda que o seu parágrafo único tenha "invadido" áreas de atuação doutros profissionais,NÃO estabeleceunenhum privilégio em favor dos Arquitetos ou Urbanistas**, já que se limitou a enumerar atividades e áreas de atuação, fazendo-oatravés de meros exemplos.

Portanto, em princípio, **o art. 2º da Lei Federal 12378, de 2010,NÃO ofendeu os princípios da RESERVA LEGAL ABSOLUTA e da LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL**, nem mesmo em áreas de atuação onde, **EXCEPCIONALMENTE**, até poderia fazê-lo como proteção à coletividade (incisos I, VIII e IX do parágrafo único), embora mesmo ali haja a incidência da "atuação compartilhada" com engenheiros.

Contudo, **o "caput" e os §§ 1º. e 2º do art. 3º da Lei 12378, de 2010, afrontaram os incisos II e XIII do art. 5º da Constituição Federal**sob diversos aspectos.

Se no art. 2º o legislador se limitou a exemplicar atividades e áreas de atuação profissional, **no "caput" do art. 3º ele as remete a definições constantes de diretrizes curriculares nacionais, ofendendo o princípio da RESERVA LEGAL ABSOLUTA**, já que as tais diretrizes são definidas por órgãos estranhos ao Poder Legislativo.

E, **no §1º do referido dispositivo, o legislador escancara o desrespeito ao Texto Magno DELEGANDO ao CAU/BR competência para definir as áreas de atuação privativa dos arquitetos e dos urbanistas,** embora esta definição SÓ possa ser por LEI e esta deva atentar se limitar às "QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS" específicas indispensáveis à proteção da coletividade, de modo que ela não seja exposta a riscos.

Ou seja, o art. 3º da Lei Federal 12.378, de 2010, acabou por "ressuscitar" as antigas "corporações de ofício", por assim dizer,

transformando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil numa corporação capaz de definir quem pode ou não pode atuar em determinadas áreas – inclusive em áreas em que os arquitetos e urbanistas têm muito pouco conhecimento técnico e onde notoriamente há outros profissionais muito melhor preparados como é o caso dos *DESIGNERS* DE INTERIORES na Arquitetura de Interiores, dos PAISAGISTAS na Arquitetura Paisagística, dos MUSEÓLOGOS no Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, dos TOPÓGRAFOS na Topografia, dos BIÓLOGOS e ENGENHEIROS no Meio Ambiente, dentre outros tantos.

A norma inscrita no **§2º do art. 3º da Lei 12378, de 2010,** é interessante e demonstra o quanto a matéria foi tratada de modo incoerente pelo legislador e, depois, pelo CAU / BR, "in verbis":

> **§ 2°. Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente.**

Ora, como já demonstrado acima, **o Supremo Tribunal Federal já definiu que não é a mera formação acadêmica de nível superior que gera as "qualificações profissionais" referidas na parte final do inciso XIII do art. 5º do Texto Magno**, até porque, fosse essa a vontade do Constituinte, isto estaria claro na referida norma. E **não** está...

As tais "qualificações profissionais" devem ser definidas pela LEI e, ainda assim, somente quando, **e somente quando, elas forem**

indispensáveis à proteção da coletividade, de modo que ela não seja exposta a riscos potenciais.

Contudo, repita-se ainda vez, **o art. 2º da Lei Federal 12378, de 2010, NÃO definiu atividade ou áreas de atuação privativas de arquitetos e urbanistas**, limitando-se a indicar um rol exemplificativo. SE fosse só isso, a Lei em pauta estaria na conformidade constitucional.

Mas **a Lei Federal 12378, de 2010, foi além e, no seu art. 3º, delegou uma competência que a CONSTITUIÇÃO atribuiu ao Poder Legislativo com exclusividade...**

E aí ela afrontou diretamente o PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL ABSOLUTA assim como o PRINCÍPIO DA LIBERDADE DO EXERCICIO PROFISSIONAL, definidos como **DIREITOS FUNDAMENTAIS** pelo Constituinte de 1988 nos incisos II e XIII do art. 5º do Texto Magno.

E **o resultado desta delegação inconstitucional tem sido nefasta, já que o CAU / BR, brandindo-a como legítima, aprovou a Resolução 51, de 2013,** que, considerou como áreas PRIVATIVAS de atuação de arquitetos e urbanistas a ARQUITETURA DE INTERIORES, a ARQUITETURA PAISAGÍSTICA e o PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL e ARTÍSTICO, **com o que acabou por criar uma RESERVA DE MERCADO em detrimento dos *DESIGNERS* DE INTERIORES, dos PAISAGISTAS e dos MUSEÓLOGOS, dentre outros tantos profissionais.**

E é de se realçar que é exatamente nestas áreas **onde arquitetos e urbanistas detém muito pouco conhecimento específico,**que os

DESIGNERS DE INTERIORES, os PAISAGISTAS e os MUSEÓLOGOS são verdadeiros **especialistas**.

E, arvorando-se da tal Resolução 51, de 2013, **os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo vêm criando embaraço ao livre exercício profissional nas áreas da ARQUITETURA DE INTERIORES, a ARQUITETURA PAISAGÍSTICA e o PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL e ARTÍSTICO**, inclusive com claro e inequívoco **ABUSO DE AUTORIDADE**, pois vêm autuando os profissionais que estejam exercendo atividades em tais áreas e que não sejam arquitetos ou urbanistas – **embora o seu poder de polícia se limite exclusivamente aos arquitetos e urbanistas neles inscritos**, "ex vi" da Inteligência do **§ 1º do art. 24 da Lei Federal 12378, de 2010**:

> Art. 24. ...
> § 1°.O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, **disciplinar e fiscalizaro exercício da profissão de arquitetura e urbanismo**, zelar pela fiel observância dos princípios de **ética e disciplina da classe** em todo o território nacional, bem como pugnar pelo **aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo**.
>
> (destacou-se)

Neste ponto, cabe realçar que **o CAU / BR**, assim como os Conselhos Estaduais e Distrital, **vem atuando junto à sociedade de modo a desqualificar profissionalmente os *DESIGNERS* DE INTERIORES**, tratando-ascomo pessoas LEIGAS, inaptas ao exercício profissional na ARQUITETURA DE INTERIORES, e, assim, causando-lhes profundos danos morais e materiais, tudo com o objetivo de reforçar, ainda mais, a **RESERVA DE MERCADO** por ele perpetrada a partir de uma delegação claramente afrontosa ao Texto Constitucional, como demonstrado.

A **ARQUITETURA DE INTERIORES**, como explicitado pelo Glossário anexo à própria Resolução 51/2013 do CAU/BR,

> ... **consiste na intervenção em ambientes internos ou externos da edificação, definindo a forma de uso do espaço,** em função de acabamentos, mobiliário e equipamentos, além das interfaces com o espaço construído - mantendo ou não a concepção arquitetônica original -, para adequação às novas necessidades de utilização. Esta intervenção se dá no âmbito espacial, estrutural, do condicionamento térmico, acústico e lumínico; da comunicação visual; dos materiais, texturas e cores; e do mobiliário.

Anote-se que a eventual intervenção "estrutural" referida na definição supra obviamente pressupõe a atuação de arquitetos ou engenheiros, que têm o conhecimento específico a tal – e esta restrição está clara na parte final do art. 2º da Lei Federal 13.369, de 12 de dezembro de 2010, que reconheceu e garantiu o exercício profissional pelos Designers de Interiores e de Ambientes.

De resto, vê-se claramente que a tal ARQUITETURA DE INTERIORES em nada se diferencia do *DESIGN* DE INTERIORES - **a expressão "arquitetura de interiores" é a tradução literal de "l'architecture d'intérieur", que, em França, designa exatamente o que o resto do mundo, inclusive o Brasil, chama de"*Design* de Interiores"**.

É notório que os *DESIGNERS* DE INTERIORES **não** são pessoas "leigas" nas atividades que exercem.

Muitos são habilitados a tal por grau (bacharelato ou tecnólogo) que lhes foi concedido por Instituições de Ensino Superior ou mesmo por cursos técnicos, de nível médio, inclusive federais, autorizadas e fiscalizadas por órgãos públicos competentes a tal.

E é de se ressaltar, ainda, que há outros profissionais que exercem o mister de *DESIGNER* DE INTERIORES mesmo sem uma habilitação formal, mas baseados numa formação decorrente de uma longa experiência, aliada, muitas das vezes, à habilitação em outras áreas de conhecimento afins à atividade.

"**Leigo**", segundo Houaiss, é

> ... aquele que é estranho a ou que revela ignorância ou pouca familiaridade com determinado assunto, profissão etc.; desconhecedor, inexperiente.

Como dito acima, **quem exerce a atividade de *DESIGN* DE INTERIORES não é inexperiente e nem desconhece as técnicas, a arte e o senso estético por ela exigida, em especial para atingir o fim maior que é otimizar a utilização de um determinado espaço, seja para moradia, seja para o trabalho ou para qualquer outra serventia, garantindo conforto e segurança aos seus usuários.**

VI - CONCLUSÃO

Assim, resta indiscutívelque:

1. **o "caput" e os §§1º e 2º do art. 3º da Lei Federal 12378, de 2010, são inconstitucionaispor afronta direta aos incisos II e XIII do art. 5º da Constituição Federal, atentando contra os Princípios da RESERVA LEGAL ABOLUTA e da LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL;**
2. **a Resolução CAU / BR 51, de 2013, é inconstitucional** por ter sido editada com base na delegação inconstitucionalmente concedida pelo §1º do art. 3º da Lei Federal 12378, de 2010.

Afinal, no dizer de Marshall, em *Marbury v. Madison*, citado pelo Ministro Luís Barroso [14]:

> ... e reforça o princípio, que se supõe essencial a todas as constituições escritas, de que uma lei contrária à Constituição é nula.

VII–DA TUTELA CAUTELAR

Diz o art. 300 do Código de Processo Civil que:

> Art. 300. **A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.**

Como bem lembrado por MARINONI e ARENHART [15],

> O legislador deixou de falar em "fundado receio de difícil reparação" (art. 273, CPC/1973). Alude a gora a **perigo de dano e a risco ao resultado útil do processo**.
> ...
> O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar fundado em elementos objetivos, capazes de serem expostos de forma racional, e não em meras conjecturas de ordem subjetiva. De qualquer modo, **basta evidenciar a probabilidade da ocorrência do dano ou ato contrário ao direito, demonstrando-se circunstâncias que indiquem uma situação de perigo capaz de fazer surgir dano ou ilícito no decorrer do processo.**
> ...
> **Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável.** Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução "fumaça do bom direito" ou *fumus boni iuris*. Para obter a tuitela de urgência - cautelar ou antecipada - o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida...
>
> **(destacou-se)**

[14] BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 7ª edição, revista e atualizada, 2016

[15] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333, volume IV. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1ª ed, 2016.

HUMBERTO THEODORO JUNIOR [16]e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER*et al*[17] seguem na mesma linha, ressaltando que, a rigor, a concessão da tutela cautelar pressupõe a demonstração do ***fumus boni iuris***e do ***periculum in mora***, ainda que hoje estes devam ser considerados principalmente quanto ao **RESULTADO ÚTIL** do processo.

Pois bem, no presente caso, o ***fummus boni iuris***se evidencia à medida em que **o "caput" e os §§1º e 2º do art. 3º da Lei 12378, de 2010, afrontam os incisos II e XIII do art. 5º da Constituição Federal, atentando contra os Princípios da RESERVA LEGAL ABOLUTA e da LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL**.

E o ***periculum in mora*** está perfeitamente caracterizado quando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, valendo-se destas normas, editou a Resolução 51, em 2013, que usurpou a competência legislativa "stricto sensu" e estabeleceu uma "reserva de mercado" em favor dos Arquitetos e Urbanistas e em prejuízo a vários profissionais, inclusive aos Designers de Interiores, representados pela AUTORA.

Aliás, este ***periculum in mora***se exacerba ainda mais quando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, aproveitando-se das normas ora questionadas, passou a adotar uma política de fiscalização que extravasa as suas atribuições e atinge profissionais, inclusive os Designers de Interiores, representados pela AUTORA, que não se sujeitam à referida Entidade, impedindo-os de exercerem a sua

[16] THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo Código de Processo Civil Anotado. Rio: Forense, 20ª ed, 2016
[17] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim *et al*. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª ed. Revisada, atualizada e atual e ampliada, 2016.

atividade profissional, apesar da garantia constitucional e da própria Lei Federal 13.369, de 2016.

E ainda agrava tal prática com notas publicadas com o objetivo de considerar tais profissionais como leigos e não capacitadas ao exercício das suas profissões.

Como se isto não bastasse, o referido Conselho de Arquitetura e Urbanismo, por sua regional do Rio de Janeiro, chegou a expedir uma INTIMAÇÃO FISCAL à agência local da AUTORA, coagindo-a apresentar os documentos societários da mesma e uma listagem dos seus Associados, como se o CAU tivesse poderes para este tipo de fiscalização.

Ou seja, manter em vigor **o "caput" e os §§1º e 2º do art. 3º da Lei 12378, de 2010**, e, consequentemente, a Resolução CAU BR 51, de 2013, implica em garantir a reserva de mercado em favor de Arquitetos e Urbanistas e assegurar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo o direito de praticar *bullying* contra inúmeros profissionais, inclusive os Designers de Interiores, representados pela AUTORA.

Assim, pede a AUTORA que, observado o procedimento previsto no art. 12 da Lei Federal 9868, de 199, e no art. 170 do RISTF, seja suspensa a vigência do "caput" e dos §§1º e 2º do art. 3º da Lei 12378, de 2010, e, por via indireta, seja suspensa a eficácia de todos os atos praticados com base nas referidas normas, em especial a

Resolução CAU BR 51, de 2013, até final julgamento desta Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, de modo a garantir que a mesma tenha um resultado útil.

X – DO PEDIDO

"Ex positis", a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESIGNERS DE INTERIOR – ABD, observado o *iter procedimentaris* próprio, inclusive com a oitiva da Advocacia Geral da Uniãoda Presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil[18] e da Procuradoria Geral da República, REQUER seja declarada por esta Egrégia Suprema Corte a INCONSTITUCIONALIDADE do "caput" e dos §§1° e 2° do art. 3° da Lei 12378, de 2010, com efeitos *EX TUNC*, reconhecendo-se, destarte, a absoluta nulidade todos os atos praticados com fundamento em tais normas, em especial a Resolução CAU BR 51, de 2013.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face daimpossibilidade de aferi-lo.

T. em que

E. Justiça!

[18] Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco C, Edifício Serra Dourada, Salas 401 a 409, CEP 70300-902, Brasília (DF), presidente@caubr.gov.br

Jonatan Schmidt
ADVOGADO - OAB/ES 330-B

Avenida Champagnat, nº 304, Edifício "Aprigio Freire", cj 304,
"Praia da Costa", VILA VELHA (ES), CEP 29100-010
(27) 98123 1414
jonatan@primaidea.biz - jschmidt.27.09@gmail.com
SKYPE: jonatan.vp

